1-47 變更臺中市都市計畫（整體開發單元六、七）（大慶車站附近）細部計畫

一、本要點依據都市計畫法第 32 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條規定訂定之。

二、本計畫區內之建物與土地使用，應依本要點之規定管制，本要點未規定者，適用有關法令之規定；其用語亦同。

三、本要點用語定義如下：

(一)獨戶住宅：僅含 1 個住宅單位之獨立建築物。

(二)雙併住宅：含有 2 個住宅單位，彼此在平行面基地相連之建築物。

(三)連棟住宅：含有 3 個以上相連住宅單位之建築物，每一住宅單位之左右以牆與其他住宅單位分隔，並有單獨出入之通路可供進出者。

(四)集合住宅：含有 3 個以上住宅單位，具有共同基地及共同空間或設備之建築物。

(五)基地線：建築基地之界線。

(六)前面基地線：基地臨接計畫道路之基地線，臨接 2 條以上計畫道路者，由建築基地申請人任選一側為前面基地線。

(七)後面基地線：基地線與前面基地線不相交且其延長線與前面基地線(或延長線)形成之內角未滿 45 度者，內角在 45 度以上時，以 45 度線為準。

(八)側面基地線：基地線之非屬前面基地線或後面基地線者。

(九)基地深度：基地前面基地線與後面基地線間之平均水平距離。

(十)基地寬度：

1. 平均寬度：同一基地內兩側面基地線間之平均水平距離。
2. 最小寬度：同一基地內兩側面基地線間之最小水平距離。

(十一)前院：沿前面基地線之庭院。

其他臨接計畫道路之基地線，另有設置騎樓或退縮規定者，從其規定，無規定者，比照前院深度退縮。

(十二)後院：沿後面基地線之庭院。

(十三)側院：沿側面基地線留設一側之庭院。

(十四)前院深度：建築物前牆或前柱中心線與前面基地線間之前院水平距離。(註：有牆以牆中心為主，無牆以柱中心為準)

(十五)後院深度:建築物後牆或後柱中心線與後面基地線間之後院平均水平距離。(註:有牆以牆中心為主，無牆以柱中心為準)

(十六)側院寬度：建築物側牆中心線與該側面基地線間之側院平均水平距離。

(十七)建築物高度比：建築物各部分高度與自各該部分起量至臨接道路對側道路境界線之最小水平距離之比。但臨接二條以上道路者，得任選一條檢討。

建築物不計建築物高度者及不計建築面積之陽臺、屋簷、雨遮等，得不受建築物高度比之限制。

建築基地臨接或臨接道路對側有公園、綠地、廣場、河川、體育場、兒童遊樂場、綠帶、計畫水溝、平面式停車場、行水區、湖泊、水堰或其他類似空地者，其建築物高度比之計算，得將該等寬度計入。

(十八)離街裝卸場：道路外供貨車裝卸貨物之場所或空間。

四、本計畫區劃設下列各種住宅區，其使用限制如下：

(一)第 1-1 種住宅區：除限制工業、大型商場(店)、飲食店及斂葬服務業(含辦公室)之使用外，餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區之相關規定管制之。

(二)第 1-3 種住宅區：除限制工業之使用外，餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區之相關規定管制之。

五、本計畫區內各類住宅區之建築基地應符合下列各項規定：

項　目	住宅區		備　　註
	住 1-1	住 1-3	
最高建蔽率(%)	50	50	
基準容積率(%)	140	140	
上限容積率(%)	250	250	即加上獎勵容積後之上限容積率；辦理都市更新者不受此限。
最小基地面積(㎡)	140	800	僅臨接 10M 計畫道路之第 1-3 種住宅區土地，不受最小基地面積之限制，惟其面寬及最小基地面積應依住 1-1 辦理。
最高高度比	1.5	1.5	
前院深度(M)	6	6	
後院深度(M)	3	3	得兼作防火間隔
側院寬度(M)	-	1.5	一宗基地得單側留設
基地最小面寬(M)	7		

註：1.住宅區依主要計畫規定，不適用建築技術規則有關建築基地設置開放空間獎勵容積規定。

2.第 1-3 種住宅區內土地及建築物之使用，於本要點發布前已取得建築執照者得依原領建築執照繼續使用。市地重劃後分配土地未符合最小基地寬度及深度之規定者，得依「臺中市畸零地使用自治條例」及「臺中市建築管理自治條例」之規定辦理，不受前表前院深度、後院深度、基地最小面寬、最小基地面積之限制。

3.上限容積率包含實施容積移轉及其他容積獎勵規定之總計。

六、本計畫區內各項公共設施用地之建蔽率與容積率不得超過下列之規定：

公共設施	建蔽率(%)	容積率(%)	使用項目
社教機構 用地	40	250	
機關用地	50	250	
電力用地	40	200	
綠地用地兼作捷運系統使用	不予規定	不予規定	供捷運路線、場、站、相關附屬設施及事業使用。
廣場兼捷運系統用地	不予規定 (註)	不予規定 (註)	供捷運路線、場、站、相關附屬設施及事業使用。
學校用地 (文中小)	50	200	
公園用地、公園兼兒童遊樂場用地、公園兼滯洪池用地	15	45	
兒童遊樂場用地、兒童遊樂場兼滯洪池用地	15	30	
廣場兼停車場用地 停車場用地	10(平面) 80(立體)	20(平面) 960(立體)	

註：廣場兼捷運系統用地建蔽率及容積率送臺中市政府都市設計審議委員會審議。

七、麻糍埔遺址及舊南屯溪文化景觀登錄範圍內之公共設施用地，其使用限制如下：

(一)社教 9、社教 10 等社教機構用地得供遺址文物移地保存之用，其開發建設應依文化資產保存法、遺址監管保護辦法相關規定辦理。

(二)公 163、公 164、公 165 等公園用地及公兼滯 11 用地，應經遺址審議委員會或文化資產主管機關之同意，始得依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法作多目標使用。

八、建築退縮規定：

本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地退縮建築規定原則如下：(圖 7-1)

(一)住宅區依第五點所留設之前院中，臨建築線部分應留設 4 公尺作為無遮簷人行道(詳圖 7-2)。建築物如有設置圍牆之必要者，其圍牆應採鏤空設計所設圍牆高度不得超過 2 公尺(不含大門及車道入口)，其中實牆部份最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆，其視覺穿透率不得低於 40%。

(二)學校用地面臨計畫道路部分應退縮建築，退縮部分得計入法定空地，並依下列規定辦理：

1. 應有一側退縮至少 10 公尺，供綠化、人行步道、停車及學生接送專用車道等使用。
2. 其他臨計畫道路部分應退縮建築至少 6 公尺，其中距道路境界線 4 公尺部分應作為無遮簷人行道。

(三)其他公共設施用地面臨計畫道路及園道部分應退縮建築至少 6 公尺，其中距道路境界線 4 公尺部分應作為無遮簷人行道。

(四)因基地地形特殊致無法依規定留設騎樓或退縮建築，且無妨礙市容觀瞻、消防車輛

出入及公共交通,或因都市景觀需要,經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過,若屬都市更新單元地區經臺中市政府都市更新及爭議處理審議會審議通過者,依其決議辦理。

九、為鼓勵建築基地之整體建築使用、設置公益性設施(除經劃設為都市更新單元之地區，另依都市更新條例規定辦理外)及實施綠美化，訂定下列獎勵措施：

(一)建築物提供部分樓地板面積供下列使用，得增加所提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之 10%為限。

1.私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之樓地板面積在 100 平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者外，申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益性設施之起造人。

2.建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經道路主管機關核准者。

(二)為鼓勵小建築基地整體開發建築，建築基地如達下列整體開發建築基地規模者，得依下列規定增加興建樓地板面積：

整體開發建築基地規模	增加興建樓地板面積
3,000 平方公尺(含)以上	基地面積×基準容積率×10%
4,000 平方公尺(含)以上	基地面積×基準容積率×15%
完整街廓整體開發	基地面積×基準容積率×20%

備註:「完整街廓」之定義係指街廓內之最小基地面積應超過 4,000 平方公尺，並符合下列規定之一者：(一)指四周均為都市計畫道路圍成之都市計畫範圍土地，但其內有非都市發展用地，為非完整街廓。(二)街廓內有公共設施用地者，其建築基地面臨計畫道路部分，不得小於該建築基地周長之三分之二。

(三)為鼓勵本計畫區加速開發建設，建築基地於市地重劃完成之日起，於三年以內申請建造執照者得增加興建樓地板面積，但以不超過基地面積乘以基準容積率之 20%為限。整體開發建築基地規模達獎勵之規定，依公寓大廈管理條例規定以共管式開發方式辦理。

備註：有關申請建造執照，應於獎勵期限內提出申請建造執造，並於獎勵期限滿後 7 個月內領得建造執照，且需於建照期限內建造完成，否則視同不符獎勵規定。

(四)為維護本計畫地區之都市景觀、環境衛生及公共安全，尚未開發建築之公有土地，目的事業主管機關應主動實施綠、美化。而預期三年內不開發建築，面積超過 330 平方公尺(100 坪)之私有土地,得由土地所有權人向本府建設處景觀工程科提出綠、美化計畫，經審查通過並實施至建築施工前，於開發建築時得酌予獎勵容積率。惟開發建築前須由本府都市設計審議委員會依其綠、美化成本等各項因素進行審查，且申請面積超過 3,000 平方公尺者，另須提出交通影響評估，以決定其獎勵之容積

率。

前項獎勵之容積率最高不得超過5%，且經本府核發都市設計審定書後，應於六個月內申請建築執照，未依期限提出申請建築執照，撤銷其容積獎勵。

(五)街角開放空間獎勵措施：下列路口街角住宅區基地面積1,000平方公尺以上，於街角設置任一邊最小寬度 8 公尺以上(不含騎樓或人行道部分)無頂蓋廣場式開放空間，留設之最小面積為100平方公尺以上，未設置圍籬且供公眾使用者，得增加興建樓地板面積以不超過依本項留設之街角開放空間面積乘以基準容積率之 60%為限，所留設之街角開放空間得作為法定空地計算：

1.30M-30(三民西路)與25M-22(大墩南路)交叉路口。

2.30M-30(三民西路)與40M-3(文心南路)交叉路口。

3.30M-30(三民西路)與20M-115交叉路口。

4.30M-30(三民西路)與25M-28交叉路口。

(六)為配合未來各項都市開發建設工作之進行，如興建捷運站、大型整體開發案等，得視實際需要酌予獎勵增加容積強度，其詳細辦法由市府另訂之。

(七)前述第(二)、(三)、(四)款之容積獎勵合計不得超過基準容積率之40%(有關建築總獎勵容積率自104年7月1日起依都市計畫法臺中市施行自治條例規定辦理。)

十、綠60及細綠3用地得兼供道路及建築基地車輛出入通行使用。

十一、斜屋頂規定：

本計畫區建築物高度在15公尺或4層樓以下者，原則上應設置斜屋頂，其斜屋頂面積不得小於建築水平投影面積的二分之一。惟若建築基地面積超過6,000平方公尺有其他景觀考量者，得經臺中市政府都市設計審議委員會許可者不受此限。

十二、停車空間

本計畫區建築物附設停車空間設置標準依下列規定：

(一)依建築技術規則設計施工編第59條所列第一類建築物用途，其建築樓地板面積每100平方公尺設置1輛汽車與1輛機車(或自行車)停車位，其餘數部分超過50平方公尺應設置1輛汽車與1輛機車(或自行車)停車位；第二類建築物用途，其建築樓地板面積每150平方公尺設置1輛汽車停車位，其餘數部分超過75平方公尺應設置1輛汽車停車位，機車(或自行車)停車位以每戶設置1輛為原則。但停車空間以汽車坡道集中留設於地下室，且停車數量在前開設置標準兩倍以內留設者，其樓地板面積得不計入容積計算。

(二)其餘依建築技術規則停車空間相關規定辦理，且應至少劃設與法定汽車停車位數相同之機車(或自行車)停車位。

(三)依前述規定計算，屬建築技術規則設計施工編第59條所列第一類建築用途者，其應留設之汽車停車位在 5 輛(含)以下及既有建物無法增設者，得繳納代金，並依「臺中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」辦理。

(四)機車(或自行車)停車位標準為每輛之長度不得小於 1.8 公尺、寬度不得小於 0.9 公尺，其集中設置部數在20部(含)以上者，得以每部4平方公尺核計不計入容積計算。

(五)「機關用地(細機3)」應增設60%之法定停車位、「社教機構用地(社教9、10)」應增設20%之法定停車位，而前述增設之停車位係供不特定之公眾使用，除不計入容積計算外，其所需經費得由「臺中市公有停車場基金」補助支應。而供公眾使用之停車空間得併同公共建築整體規劃興建，興建完成後亦得由交通主管機關管理維護。

(六)社教9、社教10及公163、公164、公兼滯11用地得合併檢討停車位數量後集中留設。

(七)為引導大眾運輸導向發展，位於捷運或鐵路各車站出入口半徑200公尺範圍內之建築基地經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過後得減少小汽車停車位之提供或設置，將該空間改作為供公眾使用之機車及自行車停車位之用，倘經都市設計審議委員會審議後得調整機車及汽車車位數量，並設置獨立出入口由申請者負責管理維護。

(八)基地條件特殊、設置社會住宅或屬宿舍類型者，經都市設計審議通過後，得改以繳納代金、停車空間全以汽車或機車(自行車)停車空間計算，或由前開會議決議內容替代之，並加註於建造及使用執照中。

十三、法定空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致法定空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。法定空地面積每滿64平方公尺應至少植喬木1棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少30公分、灌木應至少60公分、喬木應至少120公分。

十四、本計畫區設置廣告招牌應依「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」規定辦理。

十五、本計畫區內應提送都市設計審議範圍：

(一)公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

(二)公用事業(包括電信局、航空站、大客車運輸業之轉運站、公私立大型醫院、文大及文教區等)建築申請案之總樓地板超過10,000平方公尺者。

(三)新建建築樓層高度超過12層，或住宅區新建之建築基地面積超過6,000平方公尺，商業區新建之建築基地面積超過3,000平方公尺者，或新建總樓地板面積超過30,000平方公尺者。

(四)新闢立體停車場基地面積6,000平方公尺以上者。但建築物附屬停車場者，不在此限。

(五)實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期間內，依建築技術規則建築設計施工編第166條之1第2項執照之申請案。

前項各款建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

十六、離街裝卸場

(一)裝卸車位數量：本計畫區內建築物，應依下表規定設置離街裝卸場：

建築物用途	使用樓地板面積 FA(㎡)	裝卸車位數(部)	備註
公共設施、辦公事務業、旅社	FA＜2,000	免設	建築物具有兩種以上使用情況，離街裝卸車位設置數量，應依各使用組別的設置標準分別計算後（零數均應計入）予以累加合併規劃。
	2,000≦FA＜10,000	1	
	10,000≦FA＜20,000	2	
	FA≧20,000	3＋(FA-20,000)/20,000	
零售商業、服務業	FA＜1,000	免設	
	1,000≦FA＜4,000	1	
	4,000≦FA＜6,000	2	
	FA≧6,000	3＋(FA-6,000)/6,000	
娛樂業	FA＜1,000	免設	
	1,000≦FA＜10,000	1	
	FA≧10,000	2＋(FA-10,000)/10,000	

(二)裝卸空間標準：

1.最小裝卸空間尺度：

種類	長度（公尺）	寬度（公尺）	淨高（公尺）
小貨車	6.0	2.5	2.7
大貨車	13.0	4.0	4.2
備註：淨高於斜坡面時，應以平行間距為標準。			

2.前述最小空間不包括車道、操作空間及裝卸平臺等空間。

3.每滿 10 部裝卸車位數量要求時，應於其中設置 1 部大貨車之裝卸空間。

4.裝卸空間之出入車道距外圍二條道路境界交叉點最少應有 15 公尺。

5.裝卸空間應單獨設置，且不得佔用前院與指定留設之公共開放空間及法定停車空

間。

十七、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，其達都市設計審議規模者從其規定,符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%:

(一)基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 20%。

(二)基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一,其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 15%。

(三)經全部土地所有權人同意。

(四)建築配置時,應自基地退縮二側，包括基地後側及側面,側面得選擇一側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

(五)不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

十八、為減緩建築開發對舊南屯溪文化景觀之視覺衝擊，臨接公 163、公 165 公園用地之住 1-1 建築基地管制如下(詳圖 7-3、圖 7-4)：

(一)臨接公園用地一側之基地境界線應至少退縮 4 公尺以上建築，其中臨公園用地之 2 公尺部分應設置無遮簷人行道，不得設置圍牆，得由市地重劃工程先行施作簡易路面供人行通行，並納入公園用地整體規劃設計；其餘 2 公尺部分應妥予綠化。退縮部分得計入法定空地。但不得開挖地下室。因基地條件限制，地下開挖部分經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。

(二)臨接公園用地之建築基地，其後院如有設置圍牆之需要，圍牆高度不得大於 2 公尺。

(三)建築基地臨接公園用地進深 7 公尺範圍內，其建築物高度應不大於 2 層樓或 7 公尺。

十九、文中小用地得配合排水系統設置滯洪池設施，必要時得採地下化方式設計。

二十、本計畫區經列管受保護樹木所定著之公共設施用地申請建築開發或景觀營造時，除須依「臺中市樹木保護自治條例」規定辦理外，應盡可能維護保留原有老樹，並配合其位置整體規劃設計基地開放空間。

二十一、為保存文化資產，建築基地之開發應依下列規定辦理：

(一)麻糍埔「指定遺址」範圍內(詳圖 7-5)，應依據「文化資產保存法」、「遺址監管保護辦法」及「遺址發掘資格條件審查辦法」之相關規定進行管理維護。

(二)位於「列冊遺址」公告範圍者(詳圖 7-5)，工程施作前應依「文化資產保存法」、「遺址監管保護辦法」及「遺址發掘資格條件審查辦法」之相關規定辦理。

(三)營建工程或其他開發行為進行中，發現古物、遺址等文化資產時，應即呈報 臺中市文化資產主管機關依「文化資產保存法」暨「遺址監管保護辦法」之相關規定辦理；其因而造成工期延誤之時間得不計入建造執照之申請期限。

(四)遺址出土之考古標本，得於現地規劃符合安全及保護條件之展示及存放空間，經臺中市文化資產主管機關指定後，其展示及存放空間得計入法定空地或公益性設施；或移至經臺中市文化資產主管機關指定之地點保存。

(五)屬於公告指定(含列冊)遺址範圍土地，於申請建造執照前應取得文化資產主管機關同意文件，始得依建築相關法令審查後發照建築。

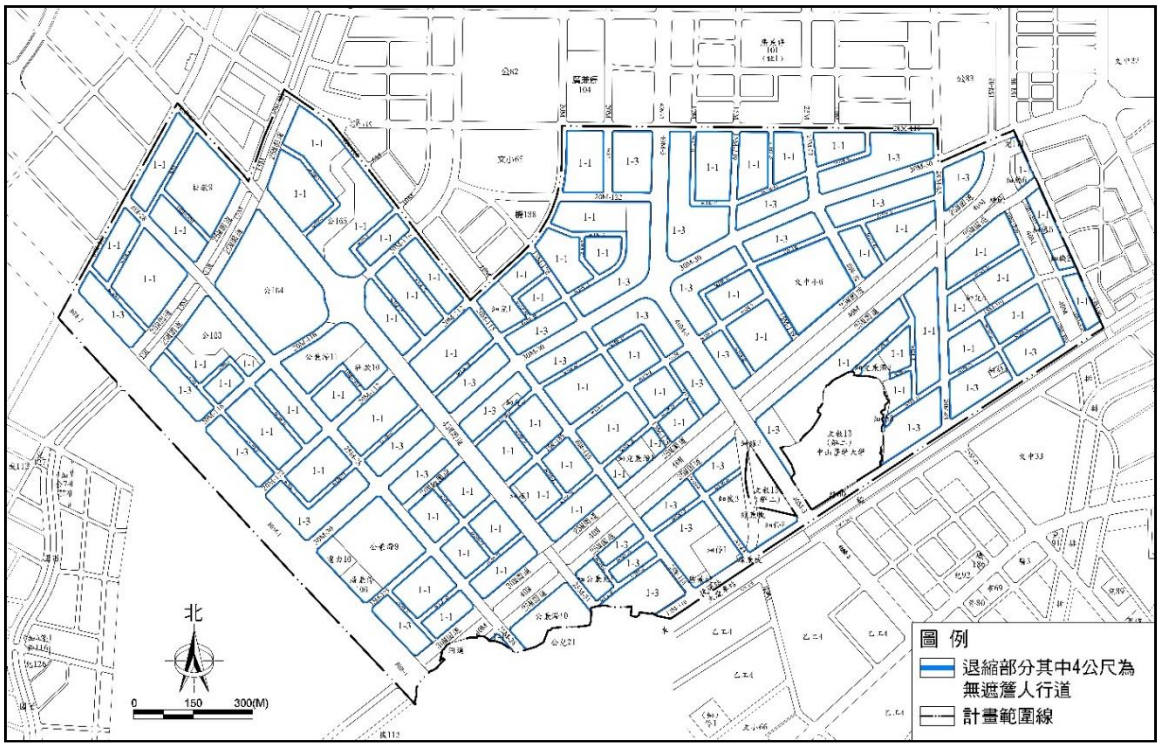


圖 7-1　留設無遮簷人行步道示意圖

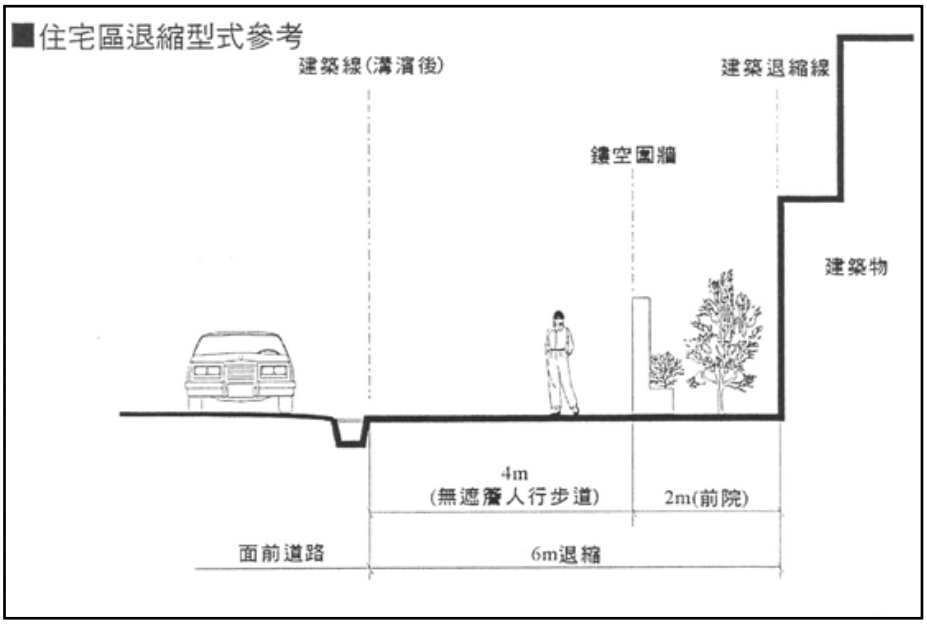


圖 7-2　住宅區建築物前院退縮示意參考圖

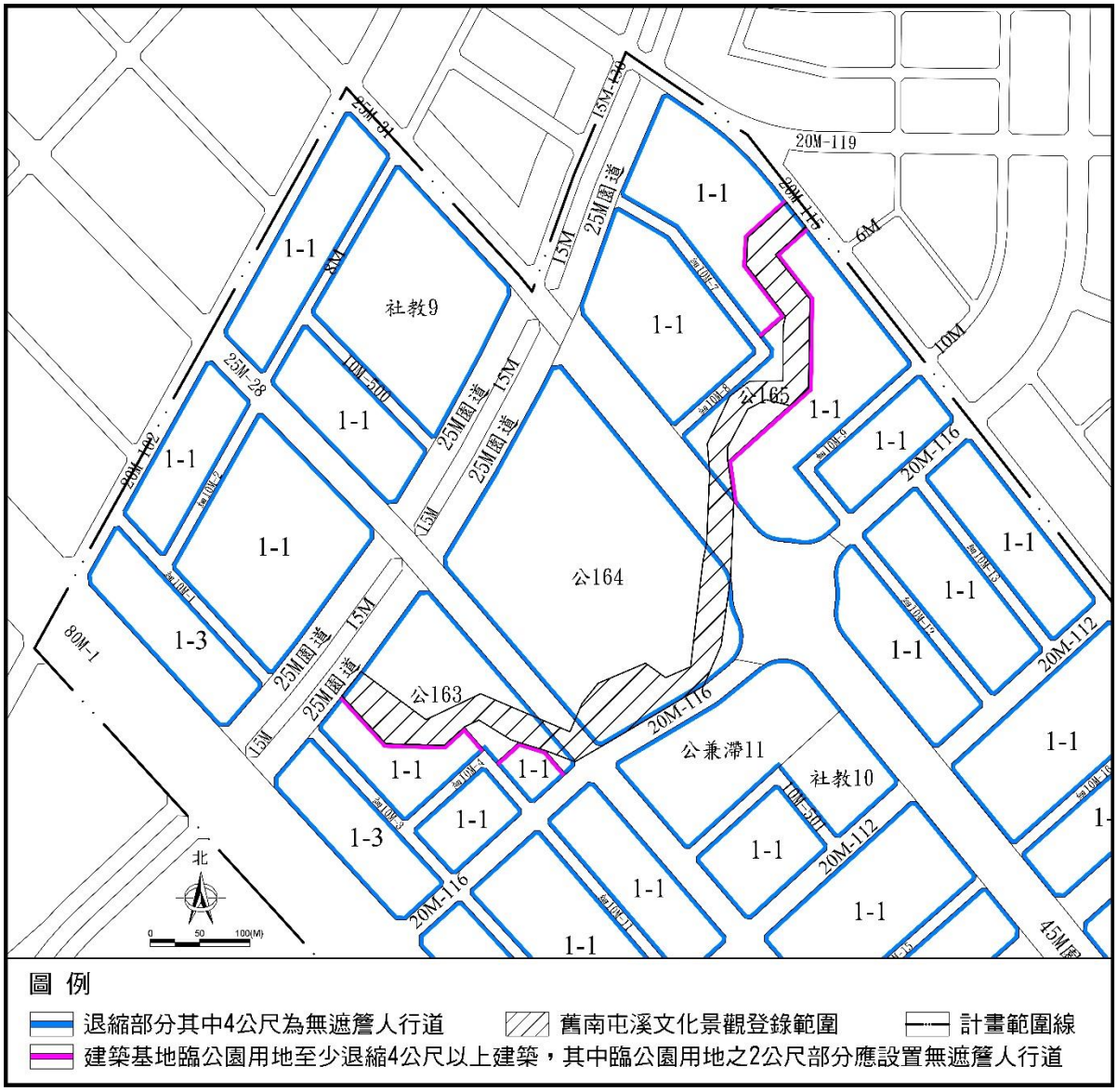


圖 7-3　舊南屯溪文化景觀範圍周邊無遮簷人行道留設範圍示意圖

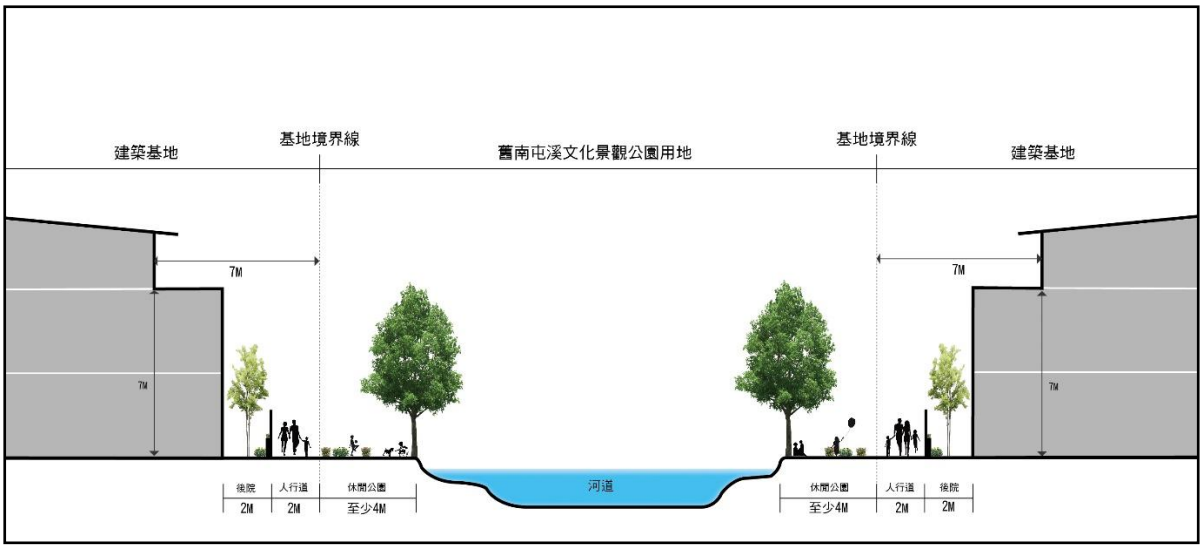


圖 7-4　舊南屯溪文化景觀範圍兩側建築基地帶狀式開放空間留設示意圖

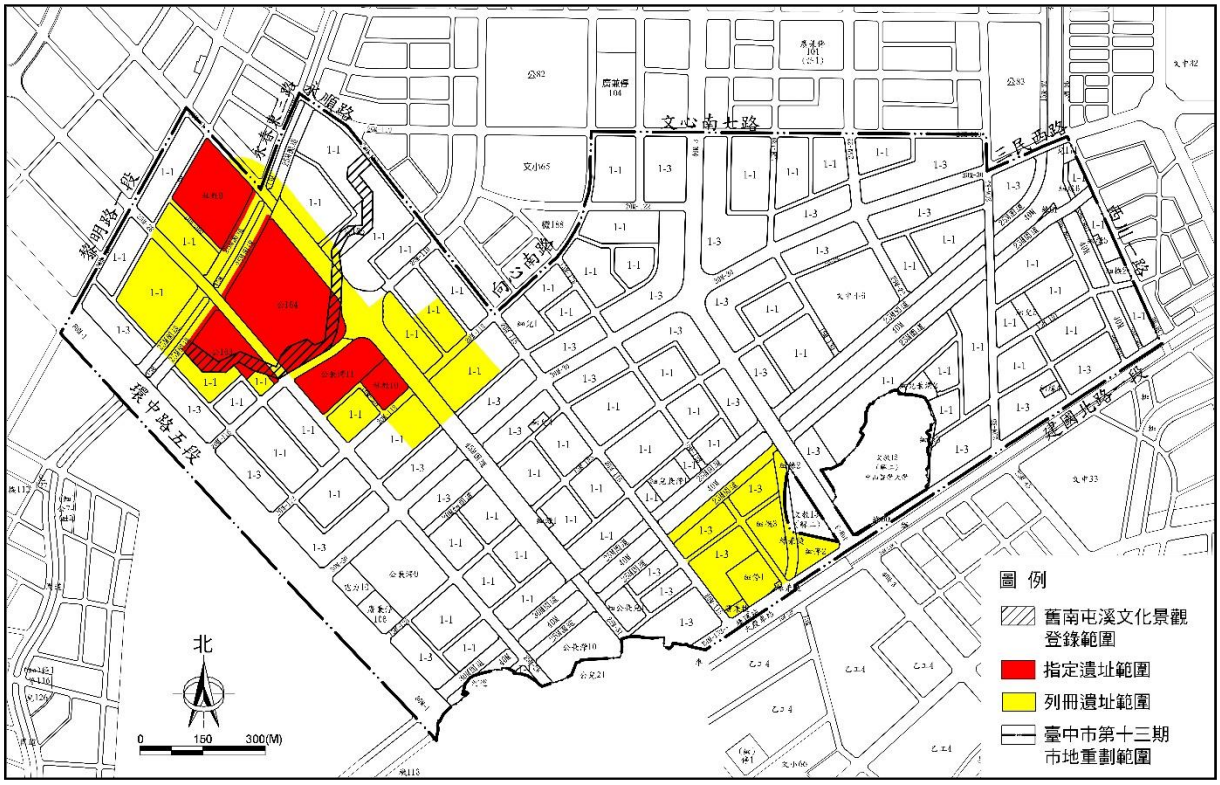


圖 7-5　遺址指定及列冊範圍示意圖